

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमितीकरण, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१

(Maharashtra Gunthewari Developments (Regularisation, Upgradation and Control) Act, 2001)

— माहिती पत्रक

१. परिचय

या अधिनियमाचा उद्देश काही गुंठेवारी विकासांचे नियमितीकरण व श्रेणीवाढ करणे आणि गुंठेवारी विकासावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. “गुंठेवारी विकास” म्हणजे अनधिकृतपणे उपविभाजन करून तयार केलेले भूखंड. अशा भूखंडधारकांना विहित शुल्क भरून त्यांचे भूखंड / बांधकाम नियमित करण्याची संधी या अधिनियमाने दिली आहे.

वर्ष २०१४ बाबत : हा अधिनियम सन २००१ चा आहे. सन २०१४ हे वर्ष नियमितीकरणासाठीच्या विकास शुल्काशी संबंधित आहे — नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१४ पासून विकास शुल्क रु. ५६ प्रति चौ.फूट इतके होते.

२. अधिनियमाची तीन उद्दिष्टे

उद्दिष्ट	तपशील
नियमितीकरण	पात्र गुंठेवारी भूखंड / बांधकाम विहित शुल्क (विकास शुल्क व शमन शुल्क) भरून नियमित करणे.
श्रेणीवाढ	नियमित केलेल्या वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविणे; यासाठी जमा होणारी रक्कम वापरली जाते.
नियंत्रण	अधिनियमाच्या अंमलबजावणीनंतर होणाऱ्या अनधिकृत गुंठेवारी विकासावर कारवाई करणे.

३. पात्रतेची तारीख (कट-ऑफ)

टप्पा	पात्रतेची तारीख
मूळ अधिनियम (२००१)	१ जानेवारी २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले गुंठेवारी विकास
सुधारणा (मार्च २०२१)	३१ डिसेंबर २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले भूखंड / बांधकाम

४. नियमितीकरणाची कार्यपद्धती

- संबंधित भूखंडधारकाने नियोजन प्राधिकरणाकडे नियमितीकरणासाठी अर्ज करावा (मूळ अधिनियमात अर्जासाठी सहा महिन्यांची मुदत होती; नियोजन प्राधिकरण मुदतवाढ देऊ शकते).
- नियोजन प्राधिकरण अर्जाची पात्रता, रस्त्यांची किमान रुंदी यांसारख्या अटी व शुल्काचा भरणा तपासते आणि समाधान झाल्यास नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र देते. रस्त्याच्या रुंदीच्या अटी क्षेत्रानुसार (उदा. ९ मी. / ४.५ मी.) वेगवेगळ्या आहेत.
- नियमितीकरणामुळे जमीन / इमारतीवर, पूर्वी अर्जदाराकडे नसलेला कोणताही हक्क किंवा मालकी प्राप्त होत नाही.
- नियमितीकरण झाल्यावर, संबंधित अनधिकृत विकासासंबंधी नियोजन प्राधिकरणाने दाखल केलेली न्यायालयीन प्रकरणे संपुष्टात (abate) येतात.

५. विकास शुल्काचा इतिहास

कालावधी	विकास शुल्क (प्रति चौ.फूट)
१८ मे २००१	रु. १६
ऑगस्ट २०१४	रु. ५६ (नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या माहितीनुसार)
नंतरची वाढ	तीन पट (रु. १६८) अशी वृत्ते; काही स्रोतांत पाच पट असा उल्लेख — अधिकृत अधिसूचना पाहावी

शुल्क व दर क्षेत्रानुसार व कालानुसार बदलू शकतात; तसेच संपूर्ण वसाहतीच्या नियमितीकरणाच्या वेळी शुल्क भरले असल्यास संबंधित भूखंडांकडून पुन्हा शुल्क घेतले जात नाही, असे शासनाने नमूद केले आहे.

६. नियंत्रण व कारवाई

- ज्या भूखंडधारकाने विहित मुदतीत नियमितीकरणासाठी अर्ज केलेला नाही, त्याला अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यापूर्वी नियोजन प्राधिकरण अर्ज करण्यासाठी एक महिन्याची नोटीस देते.
- नोटीसनंतरही अर्ज न केल्यास किंवा अर्ज नाकारला गेल्यास नियोजन प्राधिकरण अनधिकृत बांधकाम पाडते; यासाठी योग्य पोलीस संरक्षण पुरविले जाते.
- अधिनियमाच्या अंमलबजावणीनंतर गुठेवारी विकास करणारी किंवा त्यास साहाय्य / प्रोत्साहन देणारी व्यक्ती शिक्षेस पात्र ठरते.

७. बिनशेती (NA) प्रक्रियेशी संबंध — पोर्टलसाठी टीप

गुठेवारी नियमितीकरणामुळे नियोजनाचे उल्लंघन नियमित होते; जमिनीच्या वापरातील बदल (बिनशेती रूपांतरण) ही त्यापुढील स्वतंत्र बाब आहे. जमीन महसूल अधिनियमातील २०२५ च्या सुधारणेनंतर विकास / बांधकाम परवानगीसोबत रूपांतरण अधिमूल्य नियोजन प्राधिकरणामार्फत आकारले जाते (पहा: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम माहिती पत्रक). गुठेवारी भूखंडांची प्रकरणे पोर्टलवर स्वतंत्रपणे ओळखून हाताळणे योग्य ठरेल.

स्रोत व सूचना : हे माहिती पत्रक अधिनियमाचा प्रसिद्ध मजकूर (India Code / महाराष्ट्र शासन राजपत्र) व प्रकाशित वृत्तांवर आधारित आहे. हा सारांश माहितीसाठी असून अधिकृत कायदेशीर मजकूर नव्हे. २०२१ ची सुधारणा, शुल्काचे दर व कट-ऑफ तारखा यांसाठी अधिकृत अधिनियम व शासन अधिसूचना तपासावी.